

CONTRATO DE LOCACION

Entre la Sra. [DATOS LOCADOR OMITIDOS]

en adelante llamados “**LOCADOR**”; y la Sra. [DATOS LOCATARIO OMITIDOS]

[REDACTED], y en adelante llamada el “**LOCATARIO**”; y ambas “**LAS PARTES**”, se ha convenido en celebrar el presente contrato de locación, el que se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Objeto. El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO y éste acepta un inmueble sito en calle [UBICACION OMITIDA]

[REDACTED]; de ahora en adelante denominada **[UNIDAD]**; la cual consta de: **Cocina - Comedor:** Cuenta con azulejos de color blanco hasta una altura aproximada de un metro y medio en la zona de la cocina, el resto de las paredes y el techo pintados de color blanco, mesada completa de mármol con su bacha de acero inoxidable, bajo mesada color negro con sus puertas y cajones en buenas condiciones y funcionamiento. La cocina cuenta con grifería completa y se encuentran las conexiones necesarias para instalación de lavarropas automático. Con un calefón a gas marca y portero eléctrico, todo en perfecto estado de uso y funcionamiento. Con dos ventanas de doble hoja de vidrio corredizas, con sus vidrios sanos y en perfecto estado, puerta ventana con salida al patio de doble hoja en perfecto estado y funcionamiento.

Dormitorio: Paredes y techo pintados de blanco en perfectas condiciones. Con una ventana de doble hoja de vidrio corrediza en perfecto funcionamiento, con sus vidrios nuevos y sanos, con una persiana blanca sana y en perfecto estado. En el dormitorio también hay un placard doble con sus puertas corredizas negras, con sus puertas y

cajones en perfecto estado y funcionamiento. **Baño:** Paredes revestidas en azulejos hasta la altura del techo, la mitad inferior con azulejos color negro y la mitad superior con azulejos color blanco, el techo está pintado en color blanco. Accesorios y sanitarios, sanos y en perfecto estado de uso y funcionamiento, con un lavatorio de mármol negro, con su grifería completa. Una ventana nueva y sana. Con un espejo en la pared, sobre la bacha, sano y en perfecto estado.

La unidad locada se encuentra pintada con pintura blanca de buena calidad y en muy buen estado, al finalizar la locación, el LOCATARIO **deberá restituir el inmueble totalmente desocupado y limpio, pisos aseados, griferías, sanitarios y demás bienes elementos y accesorios en correcto funcionamiento.**

SEGUNDA: Término. La duración del presente contrato será por el término de 24 meses contados a partir del día [FECHA] , por lo que su vencimiento operará de pleno derecho el día [FECHA] , debiendo ese día el LOCATARIO devolver las llaves en el domicilio que constituye en este acto el LOCADOR, entregando el inmueble totalmente desocupado, limpio, pintado y con todos sus artefactos y accesorios en buen estado de funcionamiento.

TERCERA: Precio. La presente locación se efectúa por un precio mensual de [IMPORTE OMITIDO] , pagadero por el LOCATARIO en el domicilio del LOCADOR o donde este lo indique, por adelantado del 1 al 10 de cada mes. En cumplimiento de lo establecido por el DNU 70/2023, la parte LOCATARIA quien conoce la existencia de un proceso inflacionario cotidiano y los perjuicios que acarrea el mismo a los importes fijados temporalmente en moneda oficial; ofrece a la parte LOCADORA y este acepta, que el precio del alquiler aquí fijado sea ajustado de manera **cuatrimestral** utilizando el índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del

índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que es elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

CUARTA: Forma de Pago. El alquiler será abonado por mensualidades adelantadas del 1° al 10° de cada mes, en las oficinas comerciales de [ADMINISTRACION Y DOMICILIO]

[REDACTED]; o en el domicilio que en el futuro indique el LOCADOR en forma fehaciente. El incumplimiento de las restantes obligaciones de la LOCATARIA, deberá también ser acreditado en el domicilio del LOCADOR.

QUINTA: Incumplimientos. La mora en el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente contrato (incluida la falta de restitución del inmueble en tiempo y forma, ya sea por vencimiento del contrato o por extinción del contrato); es de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa. El no cumplimiento de las obligaciones a cargo del LOCATARIO, **habilitará** al LOCADOR a cualquiera de las siguientes opciones: : **a) reclamar cumplimiento**, en cuyo caso el LOCATARIO deberá abonar para todos aquellos incumplimientos dinerarios, un interés equivalente al 0,75% diario contado a partir del primer día del mes, del mes en que se hubiere producido la mora, sobre todo importe adeudado y vencido, pudiendo el LOCADOR negarse a recibir el monto del alquiler o cualquier rubro que se trate sin el pago conjunto del interés que corresponda; **b) declarar resuelto** el contrato, iniciar desalojo, y reclamar las sumas por cualquier concepto adeudadas, en cuyo caso el LOCATARIO también deberá abonar para todos aquellos incumplimientos dinerarios, un interés equivalente al 0,75% diario contado a partir del primer día del mes, del mes en que se hubiere producido la mora, sobre todo importe adeudado y vencido. Operada la resolución contractual, en caso de que el LOCATARIO no restituya la propiedad, se aplica

la misma multa prevista para el caso de no devolución del inmueble una vez vencido el contrato, ello sin perjuicio de los intereses que correspondan por las cantidades adeudadas según lo previsto ut-supra. En el supuesto de NO restitución de la UNIDAD: dentro del plazo pactado o bajo las condiciones pactadas, deberá abonar además del alquiler mensual que se devengue a favor del LOCADOR por todo el tiempo que le demande recibir la unidad o colocarla en su debido estado de mantenimiento y funcionamiento, una multa diaria (sanción / clausula penal) del 2,5% del valor del alquiler.

SEXTA: Destino. El inmueble que por este contrato se alquila será destinado exclusivamente como “**VIVIENDA FAMILIAR**”, no pudiendo el LOCATARIO variar dicho destino, constituyendo su incumplimiento causal de resolución de este contrato.

SÉPTIMA: Prohibiciones. El LOCATARIO no podrá subalquilar, permutar, transferir, prestar o ceder, en todo o en parte el inmueble que en este acto se alquila, ni trasferir los efectos de este contrato. Asimismo, las partes establecen en caso de incumplimiento una sanción monetaria (clausula penal) equivalente al 2,5 % diario del precio del alquiler aquí fijado, hasta que dure el incumplimiento de su parte, o en caso de reclamo; hasta que se solucione el mismo. Igualmente, las partes expresan que el pago de dicha multa diaria por parte del LOCATARIO en ningún caso implica impedimento para que el LOCADOR solicite el desalojo judicial del inmueble locado y el cobro de los conceptos adeudados.

OCTAVA: Mejoras. El LOCATARIO no podrá efectuar en el inmueble ninguna alteración o innovación sin previo consentimiento expreso del LOCADOR; caso contrario este podrá ordenar la demolición o reconstrucción a costa del LOCATARIO, no teniendo este derecho a indemnización de ninguna índole. En caso de autorizarse mejoras o aún en la

hipótesis de realizarse mejoras sin autorización, las mismas quedarán en beneficio del inmueble, sin derecho de parte del LOCATARIO a indemnizaciones de ningún tipo, pudiendo el LOCADOR si lo estima conveniente exigir la demolición o reconstrucción a costa del LOCATARIO sin posibilidad de reclamo de parte de éste o derecho a indemnización de ninguna especie.

NOVENA: Estado del Inmueble y Accesorios. a) El LOCATARIO declara haber visitado y examinado el inmueble con anterioridad a la firma del presente contrato, recibéndolo en el estado en que se detalló en la cláusula primera, y en perfecto estado de aseo, al igual que los bienes muebles y accesorios que lo componen, por lo que se compromete a mantenerlo durante el tiempo que dure la locación y restituirlo en las mismas condiciones que las consignadas más arriba, siendo a su cargo, las reparaciones de muros, revoques, puertas, cerraduras, vidrios, cañerías, artefactos, perillas, instalaciones en general, desagües y desagotes, incluso la reposición de los elementos que fuesen necesarios para el mantenimiento y las reparaciones referidas supra, por cualquier causa o motivo. b) Asimismo, el LOCATARIO responde por los hechos dañosos cuyo origen provenga del accionar culposo o negligente de los moradores del inmueble o terceros que circunstancialmente estuvieren en el mismo. c). En relación a la pintura, se hace constar que se entrega recién pintado con pintura marca “**ALBA LATEX**” en paredes interiores y techos; por lo que, al finalizar el contrato, sea por vencimiento de plazo o por rescisión del mismo, el LOCATARIO ofrece que la unidad será pintada por un pintor designado por la administración [ADMINISTRACION] a efectos de que se respete la calidad de la mano de obra y los materiales como así también colores o tonos de la pintura. Tanto una como otra (materiales y mano de obra) serán abonados por el LOCATARIO. d) El LOCATARIO se compromete a arreglar por su propia cuenta cualquier

desperfecto o rotura que se produzca en la propiedad, como en sus implementos e instalaciones, etc.; cuando la causa de dicho deterioro hubiere sido provocada por motivos culposos imputables al LOCATARIO, no considerándose terminado el arrendamiento por parte del LOCATARIO mientras no se hayan cumplido todas y cada una de las obligaciones asumidas en el presente contrato. **e)** Si al entregar las llaves y desocupar el inmueble se comprobara la existencia de desperfecto, averías y/u obstrucciones de lo que sea responsable el LOCATARIO, éste quedará obligado a satisfacer el importe del alquiler mensual por todo el tiempo necesario que transcurra hasta que los desperfectos y deterioros sean reparados. **f)** La parte LOCATARIA, se obliga a notificar al LOCADOR con 30 días de anticipación a la fecha de desocupar el inmueble, por la causa que fuere, para que éste lo verifique en forma inmediata, y proceda al pintado del mismo.

DECIMA: Obligaciones. Inspección. Comunicación de desperfectos. Gastos. El LOCATARIO está obligado a: **1)** Permitir la entrada del LOCADOR [o al administrador en su defecto], previo aviso de 24 hs. antes, las veces que este o la persona por el autorizada, lo crea necesario, ya sea a inspeccionar la misma o para realizar algún trabajo; **2)** Cargar los gastos de reparación del inmueble en caso de incendio, explosión, etc. y cualquier otro motivo culposo como así por robo o tentativa del mismo; **3)** Abonar las costas y gastos Judiciales y extrajudiciales en todo procedimiento a que dé lugar el incumplimiento del presente contrato; **4)** Respetar ordenanzas y reglamentaciones de cualquier jurisdicción que gobierne el edificio, cargando con todas las infracciones a las mismas; **5)** No faltar ni permitir faltar a las personas que al mismo concurren, a la moral y a las buenas costumbres; **6)** Conservar el inmueble en perfecto estado durante todo el tiempo que lo ocupe; **7)** Entregar el inmueble y los bienes muebles al término del

contrato, en buen estado de conservación e higiene; **8)** La propiedad que en este acto se entrega en alquiler debe ser devuelta en el mismo estado de conservación en que se recibe, según lo especificado en Cláusula Primera; **9)** Comunicar al LOCADOR o a su representante, cualquier daño o deterioro que sufra el inmueble o bienes muebles, cualquiera sea el motivo dentro de las 24 hs., de producido. El incumplimiento por parte del LOCATARIO a cualquiera de estos puntos, darán derecho al LOCADOR a que pueda tener o dar por resuelta automáticamente esta locación, y en consecuencia, pedir el desalojo inmediato con indemnización por daños y perjuicios.

DECIMA PRIMERA: Impuestos. Tasas. Servicios. Son a cargo del LOCATARIO el pago íntegro de los impuestos [tanto MUNICIPALES como PROVINCIALES), tasas y servicios [AMOS, EPEC, EMUGAS, EXPENSAS] como cualquier otro que contrate, durante o con posterioridad a la vigencia de este contrato y que correspondan a períodos ocupados por el LOCATARIO del inmueble aquí locado. En caso de incumplimiento en el pago de los mismos, el LOCATARIO incurrirá en mora de pleno derecho por el transcurso del tiempo, sin necesidad de interpelación o reclamación judicial o extrajudicial alguna. En caso de atraso en el pago de cualquiera o todas las obligaciones pecuniarias asumidas en el contrato, el LOCATARIO deberá abonar en concepto de cláusula penal por cada día de atraso, una tasa equivalente al 0.75% del capital adeudado. El LOCADOR podrá negarse a recibir el pago de los conceptos adeudados sin el pago conjunto de la multa correspondiente. En cualquier pago parcial que se reciba, se tendrá por implícita, sin necesidad de transcripción, la reserva de cobrar las multas por los perjuicios irrogados.

DECIMO SEGUNDA: Cedulones. Entrega al LOCADOR. El LOCATARIO está obligado a abonar los impuestos, tasas, servicios y gastos comunes dentro de las fechas de vencimiento y entregar los comprobantes pagos a la administración. La falta de pago en

término del alquiler y/o de cualquiera otro importe a cargo del LOCATARIO lo hará incurrir en mora de pleno derecho y será causal de desalojo, sin necesidad de interpelación previa judicial ni extrajudicial alguna, siendo responsable el LOCATARIO por los eventuales daños y perjuicios que sufiere el LOCADOR como consecuencia de la falta de pago en término de los tributos, expensas y tarifas de los servicios públicos.

DECIMO TERCERA: Conformación del Precio. Vía ejecutiva. Forman parte integrante del precio pactado, los conceptos convenidos en las cláusulas: TERCERA y DÉCIMO PRIMERA, es decir “PRECIO LOCATIVO MAS IMPUESTOS, TASAS, EXPENSAS, SERVICIOS, ETC”, pudiendo negarse el LOCADOR a recibir pagos parciales. Se conviene entre las partes que, en todos los casos de mora, se utilizará la vía ejecutiva para su ejecución. En el caso de que el LOCATARIO adeudara impuestos, servicios, tasas y/o contribuciones, etc. toda suma que abonase se imputará primero al pago de éstos y el resto si hubiere, a alquileres, pudiendo negarse el LOCADOR a recibir pagos parciales, conviniéndose entre las partes que se adopten en todos los casos de mora la vía judicial del precio convenido o cualquiera de los conceptos parciales que lo componen, de acuerdo a lo establecido precedentemente.

DECIMO CUARTA: Eximición del LOCADOR. El LOCADOR no se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran producirle al LOCATARIO, a su núcleo conviviente o a las personas que pudiesen encontrarse momentáneamente en el inmueble, las inundaciones, temblores, desprendimientos provenientes de roturas, desprendimientos de techos, etc. o de cualquier otro accidente producido en la propiedad locada.

DECIMO QUINTA: Garantías. [IDENTIFICACION DE FIADORES OMITIDA]

[CONTINUACION: DATOS DE FIADORES OMITIDOS]

_____ quienes manifiestan conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, se constituyen en **FIADORES SOLIDARIOS, CODEUDORES, LISOS, LLANOS Y PRINCIPALES PAGADORES DE TODAS LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL PRESENTE CONTRATO**. En prueba de conformidad firman el presente contrato, con expresa renuncia a los Beneficios de Excusión, División, intimación previa a los deudores y a la inembargabilidad que para la vivienda única acuerda la Constitución Provincial y leyes reglamentarias. Garantizan, además; el pago de honorarios y gastos de los juicios que se promuevan contra el LOCATARIO, en virtud del incumplimiento del presente contrato y hasta tanto el LOCADOR reciba conforme y por escrito las llaves de la propiedad, comprometiéndose los FIADORES a pagar los alquileres a la simple presentación de los recibos si el LOCATARIO no lo hiciere en la fecha pactada. Los FIADORES se obligan a informar al LOCADOR si cambia su situación laboral, venden, transfieren, gravan, o de algún modo disminuyen el valor de la propiedad que declara/n poseer, etc. en base a lo cual se los ha aceptado como garantes. LOS FIADORES no podrán invocar causa alguna para eludir esta obligación de informar, considerándose su incumplimiento como defraudación de la garantía, pues se supone que estas situaciones disminuyen la solvencia patrimonial que se les tuvo en cuenta al aceptarlos como FIADOR.

DECIMO SEXTA: Disminución de Garantías. El LOCADOR tendrá derecho a exigir el remplazo de el/los FIADORE/S en caso que dispusiere o gravare/n algún bien de su propiedad o de cualquier forma disminuyen su solvencia patrimonial, conforme al exclusivo criterio del LOCADOR debiendo en tal caso el LOCATARIO, dentro de los diez (10) días de notificada presentar nuevos garantes FIADORES, cuya solvencia no podrán ser inferior a la de aquellos a quienes replacen; caso contrario, el LOCADOR tendrá derecho a resolver este contrato y a solicitar la desocupación inmediata del inmueble, debiendo el LOCATARIO indemnizar al LOCADOR conforme a la cláusula que corresponde a “RESOLUCIÓN”.

DECIMO SÉPTIMA: Resolución. El LOCATARIO podrá, en cualquier momento, resolver la contratación abonando el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato.

DECIMO OCTAVA: Devolución de Llaves. La devolución de las llaves de la propiedad deberá justificarlas el LOCATARIO con constancia escrita fehaciente emanada del LOCADOR o sus representantes, no admitiéndose otro medio de prueba, debiendo restituirse el inmueble libre de ocupantes y cosas, en las mismas condiciones en que se lo recibe y con todos los impuestos, tasas y servicios establecidos en cláusula décimo primera y décimo segunda, totalmente pagos al día de entrega de la propiedad. En caso de consignación de las llaves el alquiler regirá hasta el día en que el LOCADOR tome tenencia real y efectiva de la propiedad, estando a cargo del LOCATARIO todos los gastos y diligencias contundentes a permitirle al LOCADOR recuperar la tenencia del inmueble. El LOCADOR autoriza al LOCATARIO o al GARANTE para la devolución de las llaves la que podrá ser en forma indistinta.

DECIMO NOVENA: Domicilio. Jurisdicción. Competencia. Para todos los efectos judiciales, contractuales y legales de este contrato, LAS PARTES fijan los siguientes domicilios especiales donde se tendrán por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan:

[DOMICILIOS Y CONTACTOS OMITIDOS]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[CONTINUACION: CONTACTOS OMITIDOS]

En todos los casos, LAS PARTES renuncian expresamente al Fuero Federal en caso de corresponderles, sometiéndose para cualquier cuestión derivada del presente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de [JURISDICCION OMITIDA]

VIGÉSIMO: Administración. LAS PARTES aquí contratantes, reconocen la intervención de la firma [ADMINISTRACION] en la negociación y definición de los términos del contrato de locación que han sido convenidos por las partes con anticipación, como así también la redacción del presente instrumento, por parte de profesionales en la materia. En consecuencia, ACUERDAN y CONVIENEN que la misma percibirá en concepto de honorarios profesionales la suma de [IMPORTE OMITIDO]

[] más IVA en caso de corresponder; importe que será abonado por el Locatario en dos cuotas, oportunidad en la que se extenderá suficiente recibo de pago. Asimismo, el LOCADOR designa en éste acto a la firma [ADMINISTRACION Y DOMICILIO] [] , como administradora de la UNIDAD, percibiendo por dichas tareas, una suma de dinero equivalente al **8%** mensual sobre los alquileres que ella perciba desde el comienzo y hasta el finiquito de éste contrato o sus posibles renovaciones, estando a su cargo el pago de dichos importes.

VIGESIMO PRIMERO: Sellado. El sellado de este contrato [en caso de corresponder] estará a cargo de la LOCATARIA, quien deberá efectuarlo dentro de los 10 primeros días

desde su suscripción por las partes. En igual plazo, deberá acreditarlo ante el LOCADOR o la firma administradora.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de [LUGAR Y FECHA OMITIDOS]
[REDACTED].